

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 121/2530 อัยการ ฎีกेत โจทก์
นาย อนันต์ หรือพิศ ธรรมโม จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 227

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา

เมื่อประจักษ์พยานโจทก์มาเบิกความต่อศาล แต่รับฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็น
คนร้าย คำเบิกความนั้นย่อมเป็นพยานชั้นหนึ่ง แม้คำให้การชั้นสอบสวนของประจักษ์
พยานนั้นจะมีใจความว่า จำได้ว่าจำเลยเป็นคนร้ายก็เป็นเพียงพยานชั้นสอง ศาลต้อง
ฟังคำเบิกความในชั้นพิจารณาเป็นสำคัญ

แม้คดีไม่มีประจักษ์พยาน ศาลก็รับฟังพยานแวดล้อมกรณีหลังเกิดเหตุของ
โจทก์ ประกอบกับคำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยลงโทษจำเลยได้

เมื่อคดีฟังได้ว่า จำเลยเป็นคนร้ายยิงผู้ตายในรถโดยสารประจำทางโดยไม่
ปรากฏว่า จำเลยหยิบฉวยอาวุธปืนจากที่ใดในรถโดยสารประจำทางมายิงโดยปัจจุบัน
ทันที ย่อมมีความหมายอยู่ในตัวว่า จำเลยพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต จำเลยต้องมีความผิดฐานพาอาวุธปืน ส่วน
ความผิดฐานมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต โจทก์ไม่มีอาวุธปืนอันเป็นวัตถุพยานมา
แสดงเป็นหลักฐาน และไม่มีพยานมาพิสูจน์ความผิดว่าอาวุธปืนที่จำเลยยิงผู้ตายเป็น
อาวุธปืนประเภทตามฟ้องหรือไม่ จึงลงโทษจำเลยไม่ได้.(ที่มา-เนติ)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิด ตาม ป.อ. มาตรา 288พ.ร.บ.อาวุธปืน ๗ พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ วางโทษตามป.อ. มาตรา 288 ให้ประหารชีวิต รับสารภาพลดโทษให้หนึ่งในสาม จำคุกตลอดชีวิต เมื่อลงโทษเช่นนั้นแล้ว ก็ไม่ต้องกำหนดโทษความผิดฐานอื่นอีกจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้ยกฟ้อง ความผิดฐานมีและพกอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตโจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ๗ ด้วย จำเลยฎีกาขอให้ยกฟ้องทุกข้อหา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'คดีนี้โจทก์มีประจักษ์พยาน 3 คน คือนายแดง อมโร นายประวิทย์ เอกรัตน์ และนายนิคม โกยสิน แต่โจทก์ไม่สามารถนำนายนิคม โกยสิน มาเบิกความในชั้นพิจารณาได้โจทก์คงมีแต่นายแดง อมโร กับนายประวิทย์ เอกรัตน์ มาเบิกความในชั้นพิจารณาเพียง 2 คน ซึ่งประจักษ์พยานทั้งสองหาได้ยืนยันว่า จำเลยเป็นคนร้ายไม่ นายแดง อมโร เบิกความว่าเห็นคนร้ายห่าง 20 เมตร จำหน้าตาไม่ได้ เห็นแต่ด้านหลัง ส่วนนายประวิทย์ เอกรัตน์ ไม่เห็นคนร้ายในขณะเกิดเหตุเลย ไม่เห็นแม้แต่คนร้ายวิ่งลงจากรถหรือไม่ นายประวิทย์ เอกรัตน์เบิกความว่าเพิ่งเคยเห็นจำเลยเป็นครั้งแรกก็ตอนที่ตำรวจให้ตนไปนำชี้การทำแผนที่เป็นครั้งที่ 2 คำเบิกความของประจักษ์พยานทั้งสองของโจทก์จึงรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นคนร้ายรายนี้ แม้โจทก์ได้ส่งคำให้การชั้นสอบสวนของพยานทั้งสองต่อศาลตามเอกสารหมายเลข 5 และเอกสารหมายเลข 9 ซึ่งมีใจความว่าพยานทั้งสองจำได้ว่าจำเลยเป็นคนร้ายรายนี้ ก็ตาม แต่เอกสารหมายเลข 5 และเอกสารหมายเลข 9 เป็นพยานชั้นสอง เมื่อตัวพยานมาเบิกความในชั้นพิจารณา คำเบิกความนั้นย่อมเป็นพยานชั้นหนึ่ง ชอบที่ศาลจะฟังคำเบิกความในชั้นพิจารณาเป็นสำคัญ เมื่อเช่นนี้โจทก์คงเหลือแต่พยานแวดล้อมกรณี และคำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลย สำหรับร้อยตำรวจตรีสุรสิทธิ์ ทิพรรัตน์ ผู้จับจำเลยนั้น ศาลฎีกาพิเคราะห์คำพยานปากนี้แล้วเห็นว่ากบปรด้วยเหตุผลรับ

ฟังได้ว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามคำเบิกความนั้นจุดที่จับจำเลยได้ห่างจุดที่เกิดเหตุเพียง 300-500 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 15 นาทีเท่านั้น จริงอยู่ แม้เหตุคดีนี้เกิดเวลาประมาณ 12 นาฬิกาเศษ แต่ร้อยตำรวจตรีสุรสิทธิ์ ทิพรัตน์ จับจำเลยได้เวลาประมาณ 14.30 นาฬิกา (ตามที่ปรากฏในบันทึกการจับกุมผู้ต้องหาเอกสารหมายเลข 6) อันเป็นเวลาห่างกันอยู่บ้างก็ตาม แต่ศาลฎีกาเห็นว่า ที่จำเลยหลบหนีจากที่เกิดเหตุมาได้นั้น ใช่ว่าจะหลบหนีได้โดยสะดวกก็หาไม่ จำเลยจะหลบหนีด้วยกิริยาหลบ ๆ ซ่อน ๆ ตามป่าข้างทางเป็นระยะ ๆ จนกว่าจะแน่ใจว่าปลอดภัยแล้วจึงหลบหนีต่อไป จึงย่อมจะใช้เวลาอยู่บ้าง จากที่เกิดเหตุมาถึงที่จับกุมระยะเพียง 300-500 เมตร แต่ใช้เวลาถึง 2 ชั่วโมงเศษ จึงอยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้ไม่เป็นข้อพิรุธแก่คดีโจทก์ เสือที่ร้อยตำรวจตรีสุรสิทธิ์ ทิพรัตน์ ยึดได้มานั้นจำเลยเป็นผู้นำไปซึ่งที่ที่ทอดทิ้งไว้ นายแดง อมโร ก็ยืนยันว่าเหมือนกับเสือของคนร้ายที่วิ่งหลบหนีไป นายแดง อมโร เบิกความแต่โดยซื่อ สิ่งใดที่ไม่รู้ไม่เห็น จำไม่ได้ก็กล่าวโดยสัตย์จริง คำเบิกความของนายแดง อมโร ข้อนี้จึงรับฟังได้ว่าจำเลยสวมเสื้อดังกล่าวไปทำการร้ายครั้งนี้ เมื่อถูกจับกุมจำเลยก็รับสารภาพทันทีและรับสารภาพตลอดมาจนถึงชั้นสอบสวนทั้งยังได้แสดงท่าทางต่าง ๆ ที่ตนทำการร้ายตั้งแต่ต้นมาโดยตลอด จดหมายเอกสารหมายเลข 13 และเอกสารหมายเลข 14 เป็นข้อยืนยันอีกข้อหนึ่งว่าจำเลยกระทำผิดคดีนี้ ที่จำเลยต่อสู้ว่าตำรวจทำร้ายบังคับให้รับสารภาพนั้นรับฟังไม่ได้ เพราะจำเลยยอมรับในชั้นหลังว่าตนยอมรับสารภาพเพราะกลัวนายอาหมาดกับนายตอหมาด หาได้รับสารภาพเพราะเหตุที่เกิดแต่ตำรวจไม่ และข้ออ้างประการหลังนี้ไม่มีพยานสนับสนุน ทั้งยังขัดต่อเหตุผล เมื่อกลัวมาแต่แรกแล้วเหตุใดจึงกลับไม่กลัวในภายหลัง ทั้งที่ไม่มีเหตุการณ์ใดมาเปลี่ยนแปลงความกลัวนั้น คำให้การรับสารภาพของจำเลยตามเอกสารหมายเลข 12 ได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงโดยละเอียดมีเหตุผลนับแต่ต้นจบถึงปลาย ยกแก่การที่พนักงานสอบสวนจะบันทึกได้เอง ทั้งได้กระทำในวันเกิดเหตุนั่นเอง ยากที่ผู้ใดจะคิดทำได้หากไม่เป็นความจริง จึงรับฟังได้ตามข้อความนั้น ด้วยพยาน

แวดล้อมกรณีหลังเกิดเหตุประกอบกับคำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลย ศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยฆ่าผู้ตายจริงพยานหลักฐานที่อยู่ของจำเลยซึ่งจำเลยอ้างตัวเอง เป็นพยานผู้เดียว หากมีพยานอื่นสนับสนุนไม่นั้น ไม่อาจหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ ได้ ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

บัดนี้ จักได้วินิจฉัยฎีกาของโจทก์ต่อไป ศาลฎีกาวินิจฉัยมาแล้วในฎีกาของ จำเลยว่าจำเลยเป็นคนร้ายรายนี้ ซึ่งย่อมมีความหมายในตัวเองว่าจำเลยพาอาวุธปืน ติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธติดตัว หากจำเลยมิได้พกพาอาวุธปืนติดตัวไปจำเลยจะยิงผู้ตายได้อย่างไร เพราะคดีไม่ ปรากฏว่าจำเลยหยิบฉวยอาวุธจากที่ใดในรถโดยสารประจำทางมายิงโดยปัจจุบัน ที่นั่น ฎีกาข้อแรกของโจทก์ฟังขึ้น ส่วนข้อหาจำเลยมีอาวุธปืนไม่มีเครื่องหมาย ทะเบียนของเจ้าพนักงานประทับ พร้อมด้วยกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ อนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่นั้นโจทก์ไม่มีอาวุธปืนอันเป็นวัตถุพยานมาแสดงเป็น หลักฐานอาวุธปืนที่จำเลยยิงผู้ตายจะเป็นอาวุธปืนประเภทตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ โจทก์หาพยานมาพิสูจน์ความผิดในข้อหานี้ประการใดไม่ ที่โจทก์ฎีกาว่าแม้ข้อหานี้ จำเลยก็รับสารภาพในชั้นสอบสวนตามคำให้การชั้นสอบสวนเอกสารหมาย จ.12 ดุจ เดียวกับข้อหาฆ่าผู้อื่น จึงย่อมลงโทษจำเลยได้ศาลฎีกาเห็นว่าข้อหาฐานฆ่าผู้ตายนั้น โจทก์มีพยานอื่นมาประกอบคดีโจทก์ศาลมิได้อาศัยคำให้การรับสารภาพเพียงประการ เดียวมาลงโทษจำเลยกรณีจะเห็นได้ชัดและเข้าใจได้ง่ายขึ้น หากสมมติว่า โจทก์ฟ้อง จำเลยด้วยข้อหาฆ่าผู้อื่นไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานประทับไว้ใน ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเพียงข้อหาเดียว ชั้นพิจารณา จำเลยให้การปฏิเสธคดีนั้นโจทก์ไม่มีวัตถุพยาน ไม่มีพยานบุคคลอื่นประการใดคงมี แต่คำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนเพียงฉบับเดียวกับมีคำเบิกความของพนักงาน สอบสวนว่าจำเลยเคยให้การไว้ต่อตนเช่นนั้นดังนี้ ย่อมจะเห็นได้ว่าพยานหลักฐาน

ของโจทก์ไม่เพียงพอที่จะลงโทษจำเลยได้ คดีดังกล่าวเป็นฉันทัด คดีนี้ก็ย่อมเป็นฉันทัดนั้น ที่โจทก์ฎีกาว่าจำเลยควรแสดงหลักฐานว่าปิ่นที่ใช้ยังผู้ตายเป็นปิ่นที่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานประทับและจำเลยมีไว้ในครอบครองโดยได้รับอนุญาตนั้นศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยถึง 3 ข้อหา จำเลยปฏิเสธทุกข้อหา โจทก์มีภาระการพิสูจน์ความผิดของจำเลยทุกข้อหาหาใช่เป็นหน้าที่ของจำเลยพิสูจน์ว่า ตนไม่มีความผิดไม่ฎีกาโจทก์สำหรับข้อหานี้ฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง ศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยนี้มิใช่เป็นผู้ร้ายโดยอุปนิสัยที่มีมาแต่กำเนิด ดังจะเห็นว่ายอมจำนนแก้ร้อยตำรวจตรีสุรสิทธิ์ ทิพรัตน์ ผู้จับกุมแต่โดยดีมิได้ขัดขืนต่อสู้ชั้นสอบสวนก็ยังรับสารภาพอีก ที่ศาลล่างทั้งสองวางโทษฐานฆ่าผู้อื่นถึงประหารชีวิตเป็นโทษที่หนักเกินไป สมควรวางโทษเสียใหม่ให้เหมาะสมแก่ความผิด

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ให้จำคุกตลอดชีวิต และมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน (ฉบับที่ 44) ลงวันที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2519 ข้อ 3, 7 ให้จำคุก 1 ปี จำเลยรับสารภาพชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณานับเป็นเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้หนึ่งในสามเปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจำคุก 50 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 53 ลดโทษตามเกณฑ์ข้างต้นแล้วคงจำคุก 33 ปี 4 เดือน สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ๔ คงเหลือโทษจำคุก 8 เดือน รวมโทษสองกระทงแล้ว คงจำคุกจำเลยมีกำหนด 34 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรธรรมพินิจ-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ